EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MINISTRO *LUIZ FUX*.

O **GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO**, em conjunto com o Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, vem, respeitosamente, à ilustre presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 103, inciso V, da Constituição Federal e na Lei Federal nº 9.868/99, ajuizar a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

em face da *Lei nº 11.034, de 02 de dezembro de 2019*, do Estado de Mato Grosso, de acordo com os fundamentos de fato e de direito a seguir expostos:

1. ATO NORMATIVO IMPUGNADO:

"LEI Nº 11.034, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 –
DOEAL/MT DE 03.12.19 E DO 04.12.19.

Autora: Deputada Janaina Riva

Dispõe sobre a fixação de cota, nos concursos públicos do Estado de Mato Grosso, às pessoas com síndrome de Down.

O **PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**, no desempenho da atribuição conferida pelo art. 42, § 8º, da Constituição Estadual, promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Esta lei fixa cota reservada às pessoas com síndrome de Down nos concursos públicos do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Fica reservado o percentual mínimo de 2% (dois por cento) das vagas de seu quadro de pessoal, destinadas às pessoas com deficiência, nos termos do art. 37, VIII, da Constituição Federal, para serem preenchidas por pessoas com síndrome de Down, com nível de cognição compatível com a atividade. Parágrafo único Para o efeito do disposto neste artigo, as vagas não preenchidas por pessoas com síndrome de Down serão utilizadas por pessoas com outras deficiências.

Art. 3º O processo seletivo das pessoas com síndrome de Down far-se-á por meio de sistema diferenciado e de critérios especiais estabelecidos por equipe multiprofissional, com assessoria das instituições de amparo ao excepcional de reconhecida especialidade na temática.

Art. 4º Os departamentos de recursos humanos e de saúde dos órgãos empregadores e o especialista indicado pela equipe multiprofissional farão a avaliação do candidato, segundo as exigências do cargo a ser preenchido e as atividades a serem desenvolvidas no exercício do serviço público.

§ 1º A pessoa com síndrome de Down poderá recorrer, por meio de representante legalmente constituído, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da decisão denegatória.

§ 2º O recorrente terá o prazo de 30 (trinta) dias para comprovar a adequação e aptidão ao exercício do serviço para o qual foi indicado, mediante acompanhamento dos departamentos e do especialista referidos no caput deste artigo.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 02 de dezembro de 2019.

Deputado **EDUARDO BOTELHO**
Presidente"

2. DISPOSITIVOS VIOLADOS:

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

(...)

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(...)

II - disponham sobre:

(...)

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

(...)

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;

(...)

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;"

3. SÍNTESE FÁTICA:

O Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso aprovou, na Sessão Ordinária do dia 18 de setembro de 2019, o Projeto de Lei nº 207/2019, de autoria da Deputada Estadual Janaina Riva, que "*dispõe sobre a fixação de cota, nos concursos públicos do Estado de Mato Grosso, às pessoas com síndrome de Down*", sendo vetado integralmente pelo Governador do Estado em 14 de outubro de 2019, por **inconstitucionalidade formal** (violação ao artigo 39, parágrafo único, II, *d* c/c 66, V, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e **inconstitucionalidade material** (ausência de estudo e previsão de impacto orçamentário e violação ao princípio da isonomia).

Na Sessão Ordinária de 27 de novembro de 2019, a Assembleia Legislativa derrubou o veto governamental, sendo que, em 02 de dezembro de 2019, o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso promulgou e fez publicar no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 04 de dezembro de 2019 a **Lei nº 11.034, de 02 de dezembro de 2019**, acima transcrita.

Diante da derrubada do veto, resta evidenciada a existência de pertinência temática apta a justificar o interesse de agir do Governador do Estado de Mato Grosso em ajuizar a presente ação direta de inconstitucionalidade, diante dos vícios de inconstitucionalidade formais e materiais contidos na legislação ora impugnada.

4. DO MÉRITO:

4.1. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL: VÍCIO DE INICIATIVA

Não obstante a relevância da **Lei nº 11.034, de 02 de dezembro de 2019**, de iniciativa parlamentar, ao impor aos departamentos de recursos humanos e de saúde dos órgãos e entidades da Administração Pública a obrigação de constituir equipe multiprofissional e de avaliar o candidato, segundo as exigências do cargo a ser preenchido e as atividades a serem desenvolvidas no exercício do serviço público, referida legislação estadual incidiu em flagrante inconstitucionalidade, por afrontar a iniciativa legislativa privativa do Governador do Estado, prevista nos *artigos 61, § 1°, II, "c" e "e" c/c 84, III, da Constituição Federal de 1988*[1], **de propor as leis ou emendas constitucionais que disponham sobre regime jurídico dos servidores públicos, o provimento de cargos público e a criação e respectivas atribuições de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual**.

De fato, a legislação ora impugnada implica em indevida ingerência da Assembleia Legislativa em tema relacionado ao regime jurídico dos servidores públicos e de provimento dos cargos públicos, da organização e

[1] **"Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. § 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: (...) II - disponham sobre: (...) e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;**
(...)
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (...) III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;"

funcionamento de órgãos e entidades da Administração Pública, **configurando-se em regras de cunho materialmente administrativo**, *cuja faculdade para deflagrar o competente processo legislativo é atribuída privativamente ao Governador do Estado*.

A inconstitucionalidade formal ora suscitada encontra-se *solidificada* na jurisprudência do **Supremo Tribunal Federal**, ilustrada pelo seguinte aresto:

> **RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ARTIGO 77, VII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. PRAZO MÁXIMO CONTADO DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE.**
>
> 1. Aprovação em concurso público. Direito subjetivo do candidato à nomeação, de acordo com a respectiva ordem de classificação e no prazo de sua validade.
>
> 2. Constituição do Estado do Rio de Janeiro, artigo 77, VII. Provimento de cargo público. Iniciativa reservada ao Chefe do Executivo para edição de leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Ofensa ao princípio da separação dos poderes: Inconstitucionalidade formal. Recurso extraordinário conhecido e provido para cassar a segurança, declarando-se, *incidenter tantum*, a inconstitucionalidade do inciso VII do artigo 77 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. (**RE 229450**, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 10/02/2000, DJ 31-08-2001 PP-00065 EMENT VOL-02041-04 PP-00683)

> **AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º 11.830, DE 16 DE SETEMBRO DE 2002, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL E DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICOS E PRIVADOS AOS DIAS DE GUARDA DAS DIFERENTES RELIGIÕES PROFESSADAS NO ESTADO. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 22, XXIV; 61, § 1.º, II, C; 84, VI, A; E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.**
>
> No que toca à Administração Pública estadual, o diploma impugnado padece de vício formal, uma vez que proposto por membro da Assembléia Legislativa gaúcha, não observando a iniciativa privativa do Chefe do Executivo, corolário do princípio da separação de poderes. Já, ao estabelecer diretrizes para as entidades de ensino de primeiro e segundo graus, a lei atacada revela-se contrária ao poder

de disposição do Governador do Estado, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento de órgãos administrativos, no caso das escolas públicas; bem como, no caso das particulares, invade competência legislativa privativa da União. Por fim, em relação às universidades, a Lei estadual n.º 11.830/2002 viola a autonomia constitucionalmente garantida a tais organismos educacionais. Ação julgada procedente. (**ADI 2806**, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2003, DJ 27-06-2003 PP-00029 EMENT VOL-02116-02 PP-00359 RTJ VOL-00191-02 PP-00479)

Por todo o exposto, é de ser julgada procedente a presente ação direta, em razão do vício formal de inconstitucionalidade apresentado pela **Lei nº 11.034, de 02 de dezembro de 2019**, do Estado de Mato Grosso, de autoria da *Deputada Estadual Janaina Riva*, por flagrante ofensa aos **artigos 61, § 1°, II, "c" e "e" c/c 84, III, da Constituição Federal de 1988**.

4.2. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA

Não obstante os louváveis motivos que nortearam a propositura e aprovação da Lei nº 11.034/2019 pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, é inconteste que sua finalidade vai de encontro às diretrizes máximas do ordenamento constitucional vigente.

De fato, a referida legislação fixou cota nos concursos públicos do Estado de Mato Grosso, no percentual mínimo de 2% (dois por cento) das vagas do respectivo quadro de pessoal, destinadas às pessoas com deficiência, nos termos do art. 37, VIII, da Constituição Federal, para serem preenchidas exclusivamente por pessoas com síndrome de Down, com nível de cognição compatível com a atividade.

Ao assim proceder, contudo, a referida legislação acabou por violar o **princípio da isonomia** (art. 5º, *caput*, da CF/88), **além do disposto no inciso VIII, do artigo 37, da Carta Magna**, segundo o qual "*a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão*".

No caso do Estado de Mato Grosso, as normas sobre concursos públicos para as pessoas portadoras de deficiência – inclusive o percentual dos cargos e empregos públicos – foram estabelecidas pela **Lei Complementar nº 114, de 25 de novembro de 2002**, que *dispõe sobre o Estatuto das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais no âmbito do Estado de Mato Grosso*, nos seguintes termos:

> **"Seção VI**
>
> **Dos Concursos Públicos**
>
> **Art. 21** Fica assegurado à pessoa portadora de necessidades especiais o direito de se inscrever em concurso público estadual para provimento de cargo ou emprego público cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador.
>
> **§ 1º** O candidato portador de necessidades especiais concorrerá a todas as vagas, **sendo reservado no mínimo o percentual de 10% (dez por cento) em face da classificação obtida**.
>
> **§ 2º** Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionário superior a 0,7 (sete décimos), este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.
>
> **Art. 22** Não se aplica o disposto no art. 21 nos casos de provimento de:
>
> I - cargo em comissão ou função de confiança, de livre nomeação e exoneração; e
>
> II - cargo ou emprego público integrante de carreira que exija aptidão plena do candidato.
>
> **Art. 23** Os editais dos concursos públicos estaduais deverão conter:
>
> I - o número de vagas existentes, bem como o total correspondente à reserva

destinada à pessoa portadora de necessidades especiais;

II - as atribuições do cargo ou emprego público;

III - previsão de adaptação das provas, do curso de formação e do estágio probatório, conforme a deficiência do candidato; e

IV - exigência de apresentação, pelo candidato portador de necessidades especiais, no ato da inscrição, de laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência.

Art. 24 É vedado à autoridade competente obstar a inscrição de pessoa portadora de necessidades especiais em concurso público para ingresso em carreira da Administração Pública Estadual. Parágrafo único No ato da inscrição, o candidato portador de necessidades especiais que necessite de tratamento diferenciado nos dias do concurso deverá requerê-lo, no prazo determinado em edital, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas.

Art. 25 A pessoa portadora de necessidades especiais, resguardadas as condições especiais previstas nesta lei complementar, participará de concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne:

I - ao conteúdo das provas;

II - à avaliação e aos critérios de aprovação;

III - ao horário e ao local de aplicação das provas; e

IV - à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

Art. 26 A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de necessidades especiais, e a segunda, somente a pontuação destes últimos.

Art. 27 O órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência de equipe multiprofissional composta de três profissionais capacitados, sendo dois deles médicos, e um profissional integrante da carreira almejada pelo candidato.

§ 1º A equipe multiprofissional emitirá parecer observando:

I - as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;

II - a natureza das atribuições do cargo ou emprego público a desempenhar;

III - a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas;

IV - a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize; e

V - o Código Internacional de Doenças - CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente.

§ 2º A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo ou emprego público e a deficiência do candidato durante o estágio probatório."

Como visto, a Lei Complementar Estadual nº 114, de 25 de novembro de 2002, que *dispõe sobre o Estatuto das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais no âmbito do Estado de Mato Grosso*, já reservou o percentual de 10% (dez por cento) dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência, **tal como exigido pelo inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal**, sem fazer qualquer distinção entre as eventuais deficiências apresentadas pelos candidatos, **preservando, assim, o princípio da isonomia constitucionalmente assegurado** (artigo 5º, *caput*, da CF/88).

De fato, ao escolher determinada deficiência (Síndrome de Down) para fins de destinação exclusiva de um percentual de vagas em concursos públicos, **o legislador estadual acabou por tratar desigualmente os iguais**, sem qualquer justificativa razoável. Não se pode negar, assim, que entre os deficientes, *os portadores de Síndrome de Down gozam da vantagem de concorrerem entre si a um percentual exclusivo de vagas* (2%).

Assim, é inconteste que o percentual de 10% (dez por cento) já reservado pela Lei Complementar Estadual nº 114/2002 atende, de forma equânime, a exigência constitucional contida no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, **razão pela qual qualquer outra legislação aprovada pela Assembleia Legislativa que destine percentual específico de vagas aos portadores desta ou daquela deficiência acabam por malferir o referido dispositivo constitucional e o próprio princípio da isonomia**, como é o caso da *Lei Estadual nº 11.034, de 02 de dezembro de 2019*, ora impugnada.

Tantas são as deficiências dos portadores de necessidades especiais que nem a totalidade das vagas de determinado quadro de pessoal seria capaz de abarcá-las, caso fossem reservados percentuais específicos em concursos públicos para cada uma delas. Assim, não obstante a relevância da legislação ora impugnada, é inconstitucional prestigiar determinada incapacidade física ou mental em detrimento de tantas outras existentes e que também merecem a consideração da sociedade.

Ao analisar o **Projeto de Lei nº 3.513/2012**, do Deputado William Dib[2], que "*reserva percentual de vagas nos concursos públicos para as pessoas portadoras da síndrome de Down, nos termos do art. 37, VIII, da Constituição Federal*", a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou, por unanimidade de votos, o parecer da Relatora[3], Deputada Gorete Pereira, pela rejeição da proposição, **acolhendo justamente o argumento ora defendido nesta ação direta de inconstitucionalidade**, vazado nos seguintes termos:

> "Em relação ao mérito das proposições que não foram objeto de deliberação da CSSF em virtude de apensação posterior à sua análise, entendemos, quanto ao Projeto de Lei nº 3.513, de 2012, de autoria do Deputado William Dib, que ele, ao reservar 2% (dois por cento) das vagas nos concursos públicos para as pessoas portadoras da síndrome de Down, cria uma diferenciação específica demais, o que, a nosso ver, não se coaduna às finalidades do inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal, que trata igualmente todos as pessoas com deficiência, sem qualquer distinção entre elas."

---

[2] **O referido Projeto de Lei nº 3.513/2012 tramita em apenso ao Projeto de Lei nº 5.218/2009, do Deputado Paulo Pimenta.** Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=1C5F3754ACE9DE3EFEF743813FBB7F9E.proposicoesWebExterno1?codteor=1583720&filename=Parecer-CTASP-08-08-2017. Acesso em: 04 dez. 2020.

[3] Diário da Câmara dos Deputados de 29 de agosto de 2017, p. 716-724. Disponível em: http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD00201708290014800000.PDF#page=720. Acesso em: 04 dez. 2020.

O **Supremo Tribunal Federal** já teve oportunidade de analisar o conteúdo do *princípio da igualdade/isonomia* em diversos de seus arestos, valendo mencionar as elucidativas passagens das seguintes ementas:

> "O princípio da isonomia, que se reveste de auto-aplicabilidade, não é - enquanto postulado fundamental de nossa ordem político-jurídica - suscetível de regulamentação ou de complementação normativa. **Esse princípio - cuja observância vincula, incondicionalmente, todas as manifestações do Poder Público - deve ser considerado, em sua precípua função de obstar discriminações e de extinguir privilégios (RDA 55/114)**, sob duplo aspecto: (a) o da igualdade na lei e (b) o da igualdade perante a lei. A igualdade na lei - que opera numa fase de generalidade puramente abstrata - constitui exigência destinada ao legislador que, no processo de sua formação, nela não poderá incluir fatores de discriminação, responsáveis pela ruptura da ordem isonômica. A igualdade perante a lei, contudo, pressupondo lei já elaborada, traduz imposição destinada aos demais poderes estatais, que, na aplicação da norma legal, não poderão subordiná-la a critérios que ensejem tratamento seletivo ou discriminatório. A eventual inobservância desse postulado pelo legislador imporá ao ato estatal por ele elaborado e produzido a eiva de inconstitucionalidade." (**MI 58**, Relator Min. Carlos Velloso, Relator p/ acórdão Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 14/12/1990, DJ 19-04-1991, P. 4580, RTJ 140/747)

> "A concreção do princípio da igualdade reclama a **prévia determinação de quais sejam os iguais e quais os desiguais**. O direito deve **distinguir pessoas e situações distintas entre si**, a fim de conferir tratamentos normativos diversos a pessoas e a situações que não sejam iguais. Os atos normativos podem, sem violação do princípio da igualdade, distinguir situações a fim de conferir a uma tratamento diverso do que atribui a outra. É necessário que **a discriminação guarde compatibilidade com o conteúdo do princípio**." (**ADI 3305**, Relator Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2006, DJ 24-11-2006, P. 60, LEXSTF 338/98)

> "Não contraria - ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade material, previsto no *caput* do art. 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado lançar mão seja de **políticas de cunho universalista**, que abrangem um **número indeterminados de indivíduos**, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que **atingem grupos sociais determinados**, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares." (**ADPF 186**, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 26/04/2012, DJe-205 , DIVULG. 17-10-2014, PUBLIC. 20-10-2014,

RTJ 230/9)

"5. Não há outro modo de concretizar o valor constitucional da igualdade senão pelo decidido combate aos fatores reais de desigualdade. O desvalor da desigualdade a proceder e justificar a imposição do valor da igualdade. A imperiosa luta contra as relações desigualitárias muito raro se dá pela via do descenso ou do rebaixamento puro e simples dos sujeitos favorecidos. Geralmente se verifica é pela ascensão das pessoas até então sob a hegemonia de outras. Que para tal viagem de verticalidade são compensadas com esse ou aquele fator de supremacia formal. Não é toda superioridade juridicamente conferida que implica negação ao princípio da igualdade. 6. O típico da lei é fazer distinções. Diferenciações. Desigualações. E fazer desigualações para contrabater renitentes desigualações. A lei existe para, diante dessa ou daquela desigualação que se revele densamente perturbadora da harmonia ou do equilíbrio social, impor uma outra desigualação compensatória. A lei como instrumento de reequilíbrio social. 7. **Toda a axiologia constitucional é tutelar de segmentos sociais brasileiros historicamente desfavorecidos, culturalmente sacrificados e até perseguidos, como, *verbi gratia*, o segmento dos negros e dos índios**. Não por coincidência os que mais se alocam nos patamares patrimonialmente inferiores da pirâmide social. A desigualação em favor dos estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas e os egressos de escolas privadas que hajam sido contemplados com bolsa integral não ofende a Constituição pátria, porquanto se trata de um descrímen que acompanha a toada da compensação de uma anterior e factual inferioridade ("ciclos cumulativos de desvantagens competitivas"). **Com o que se homenageia a insuperável máxima aristotélica de que a verdadeira igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais**, máxima que Ruy Barbosa interpretou como o ideal de tratar igualmente os iguais, porém na medida em que se igualem; e tratar desigualmente os desiguais, também na medida em que se desigualem." (**ADI 3330**, Relator Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2012, DJe-055, DIVULG. 21-03-2013, PUBLIC. 22-03-2013, RTJ 224/207)

Desse modo, a isonomia substancial visa corrigir as desigualdades materiais por meio da lei, através de uma **compensação razoável, proporcional e justificada**, que leva em consideração *critérios de justiça social*, visando atingir os objetivos do Estado Democrático de Direito.

É possível, dessa forma, prestigiar determinados segmentos sociais, concedendo-lhes um tratamento normativo diversificado, por meio da atribuição de certas vantagens àqueles que se encontram em situações distintas, como é o caso das pessoas portadoras de deficiência, mas desde que por meio de **políticas de cunho universalista**, que **atinjam o grupo social**, pois do contrário a discriminação se mostrará incompatível com o próprio conteúdo dos *princípios da isonomia/igualdade e da proporcionalidade/razoabilidade*, como no caso em apreciação.

Daí porque, sob qualquer ângulo que se analise a legislação ora questionada, deve ser declarada a inconstitucionalidade material da *Lei nº 11.034, de 02 de dezembro de 2019*, do Estado de Mato Grosso, por violação aos **artigos 5º, *caput* e 37, VIII, da Constituição Federal de 1988**.

5. DA MEDIDA CAUTELAR:

A Lei n.º 9.868/1999 possibilita a concessão de medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade. A sua concessão pressupõe o preenchimento de dois requisitos: o *fumus bonis juris* e o *periculum in mora*.

No caso em apreço, ambos os requisitos encontram-se presentes.

A fundamentação relevante (*fumus bonis juris*) encontra-se evidenciada pela fundamentação destacada nos tópicos anteriores, segundo a qual a **Lei nº 11.034, de 02 de dezembro de 2019**, do Estado de Mato Grosso,

de autoria da *Deputada Estadual Janaina Riva*, viola formalmente os **artigos 61, § 1°, II, "c" e "e" c/c 84, III, da Constituição Federal** e materialmente os **artigos 5º, *caput* e 37, VIII, da Carta da República**.

Por outro lado, o perigo da demora (*periculum in mora*) também se afigura presente, **dado que o cumprimento da legislação estadual causará evidente transtorno administrativo ao Estado de Mato Grosso**, que terá que reservar, além do percentual de 10% (dez por cento) já fixado pela Lei Complementar Estadual nº 114/2002 a todos os portadores de necessidades especiais, mais 2% (dois por cento) de vagas de concurso destinadas exclusivamente aos portadores da Síndrome de Down, em evidente violação ao princípio constitucional da igualdade material ou isonomia.

Não bastasse, a urgência é ínsita em decorrência da frontal violação à Constituição Federal. Não se pode cogitar de situação consolidada inconstitucional, que poderia servir de fundamento ao indeferimento do pedido ora formulado. Violações à Constituição devem ser prontamente rechaçadas, a fim de que se retorne ao estado de normalidade institucional.

Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que concede medidas cautelares com fundamento no **critério de conveniência**, mesmo quando as legislações impugnadas estejam há anos em vigor (o que não é o caso dos autos), já que uma situação inconstitucional é perniciosa ao sistema de direito positivo, mormente ao *princípio da segurança jurídica*.

Assim, mesmo que não se entenda pela existência de perigo na demora, o que se admite para efeitos de argumentação, impende consignar que o critério da conveniência permite a concessão da medida cautelar ora requerida, visto que, repita-se, uma situação patente de inconstitucionalidade, como a descrita na presente ação declaratória, afigura-se extremamente perniciosa ao nosso sistema jurídico.

Em consideração ao exposto, requer-se a concessão de medida cautelar, para que se suspenda a eficácia da **Lei nº 11.034, de 02 de dezembro de 2019**, do Estado de Mato Grosso.

6. PEDIDOS:

Em consideração ao exposto, o Governador do Estado de Mato Grosso requer:

a) o **recebimento** da presente ação declaratória de inconstitucionalidade, visto que preenchidos os requisitos dispostos no artigo 3º da Lei nº 9.868/1999;

b) **a concessão de medida cautelar**, para que se suspenda a eficácia da *Lei nº 11.034, de 02 de dezembro de 2019*, do Estado de Mato Grosso;

c) a requisição de **informações** à *Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso*, nos termos do artigo 6º da Lei n.º 9.868/99;

d) a **oitiva** do *Advogado-Geral da União* e do *Procurador-Geral da República*, nos termos do artigo 8º da Lei n.º 9.868/99;

e) ao final, **o julgamento pela procedência do pedido deduzido na presente ação**, a fim de que se declare a inconstitucionalidade da *Lei nº 11.034, de 02 de dezembro de 2019*, do Estado de Mato Grosso, por ter violado formalmente os **artigos 61, § 1°, II, "c" e "e" c/c 84, III, da Constituição Federal** e materialmente os **artigos 5º, *caput* e 37, VIII, da Carta da República**, inclusive com a atribuição de efeito *ex tunc*.

Nestes termos, pede deferimento.

Cuiabá-MT, 07 de dezembro de 2020.

MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado
de Mato Grosso

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES
Procurador-Geral do Estado
de Mato Grosso

ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS

Subprocurador-Geral de Defesa do Patrimônio Público e Ações Estratégicas

LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO:05345471924

Assinado de forma digital por LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO:05345471924
Dados: 2020.12.16 11:38:30 -03'00'

LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO

Subprocurador-Geral Perante os Tribunais Superiores